

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 758/2535 นาย พรชัย พิจิตรพงศ์ชัย โจทก์
นาย อำนวย พิจิตร พงศ์ชัย จำเลย

พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท
จำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ.2499 มาตรา 42

ลูกค้าจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัท จำเลยซึ่งเป็นผู้ครอบครองเช็คในฐานะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่ต้องนำเช็คเข้าบัญชีของบริษัทเพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค แต่จำเลยไม่นำเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินและไม่นำเงินมาลงบัญชีเป็นรายได้ของบริษัทเพื่อลงให้บริษัทและผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้จึงมีความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 42(2)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นบุตรและทายาทโดยชอบธรรมของนายอุดม พิจิตรพงศ์ชัย ซึ่งได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายอุดมผู้ตาย ตามคำสั่งศาลแพ่ง นอกจากนี้โจทก์จำเลยและนายอุดมผู้ตายต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด และจำเลยยังเป็นการผู้ที่มีอำนาจกระทำ กิจกรรมต่าง ๆ แทนบริษัทด้วยจำเลยในฐานะกรรมการผู้ที่มีอำนาจและในฐานะผู้ จัดการมรดกของนายอุดมผู้ตาย ได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมกล่าวคือ จำเลยได้ครอบครองเช็ครวม 22 ฉบับรวมจำนวนเงินตามเช็ค 5,913,162.34 บาท

เป็นเช็คที่ลูกค้าได้ส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัดเมื่อเช็คแต่ละฉบับถึงกำหนดชำระเงินจำเลยมีหน้าที่เรียกเก็บเงินตามเช็คแต่ละฉบับซึ่งเป็นรายได้ของบริษัท แต่จำเลยละเลยไม่ดำเนินการดังกล่าว โดยจำเลยกับพวกที่ยังมิได้ถูกฟ้องได้กระทำความผิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการโดยงดเว้นไม่นำเช็คดังกล่าวทั้ง 22 ฉบับไปลงบัญชี และเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คแต่ละฉบับได้แล้วก็ไม่นำมาลงบัญชีเป็นรายได้ของบริษัทอันเป็นการไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีการเงินของบริษัทซึ่งเป็นกิจการของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด และอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลย และจำเลยยังได้บังอาจร่วมกับพวกที่ยังมิได้ถูกฟ้องได้เบียดบังเอาเช็คทั้ง 22 ฉบับ ดังกล่าวซึ่งเป็นของบริษัทและของนายอุดมผู้ตายและโจทก์ในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวและในฐานะทายาทของนายอุดมผู้ตาย ไปเป็นของจำเลยหรือบุคคลที่สามโดยเจตนาทุจริตเป็นเหตุให้บริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด และโจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 42 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352, 353, 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความตามทางได้สอบสวนมูลฟ้องว่าโจทก์และจำเลยเป็นบุตรของนายอุดม พิจิตรพงศ์ชัย นายอุดมเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2507 โจทก์จำเลยและนายอุดมต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทนี้เดิมจำเลยและนายอุดมเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.1 หลังจากนายอุดมถึงแก่กรรมแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2529 จนถึงปัจจุบันนี้ตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.6 ระบุว่ากรรมการ

ของบริษัทมี 3 คน ได้แก่ นายเรืองชัย พิจิตรพงศ์ชัย นายอำนวย พิจิตรพงศ์ชัย (จำเลย) และนายวิชัย พิจิตรพงศ์ชัย และกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัทได้คือจำเลยลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ตามหนังสือรับรองจำเลยเพียงคนเดียวก็มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ได้ด้วยการลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท โจทก์ยังเบิกความยืนยันว่า จำเลยในฐานะเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด มีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัทได้ ส่วนนายวิชัยนั้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด และเป็นกรรมการคนหนึ่งของบริษัท ปัญหาวินิจฉัยมีว่า คดีโจทก์มีมูลในความผิดที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การเป็นผู้จัดการโรงงานหาใช่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นตามทางไต่สวนได้ความว่าจำเลยเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด มีหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัทตามทางไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ยังนำเสนอว่ามีเช็คพิพาทอยู่จำนวน 22 ฉบับ เป็นเงิน 5,913,162.34 บาท ซึ่งลูกค้าจ่ายให้แก่บริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ตามบัญชีเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 เช็คทั้งหมดอยู่ในความครอบครองดูแลของนายอุดมก่อนจะเสียชีวิตและอยู่ในความครอบครองของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด เมื่อบิดาเสียชีวิตจำเลยเป็นผู้ครอบครองในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีหน้าที่ต้องนำเช็คทั้งหมดเข้าบัญชีของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด เพื่อให้ธนาคารเรียกเก็บเงินตามเช็ค แต่จำเลยละเว้นไม่นำเช็คไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินและไม่นำเงินมาลงบัญชีเป็นรายได้ของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ตามคำฟ้องและทางไต่สวนมูลฟ้องได้ความว่า จำเลยเป็นบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด ไม่นำเช็ค 22 ฉบับ ตามบัญชีเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 ไปเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทโรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด และไม่นำเงินมาเข้าบัญชี

ของบริษัทดังกล่าวเพื่อลงให้บริษัทและผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์อันควรได้ คดีของโจทก์จึงมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา42(2) ฎีกาส่วนนี้ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า คดีโจทก์มีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 มาตรา 42(2) ให้ศาลชั้นต้นประทับฟ้องของโจทก์ในข้อหาดังกล่าว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักขรายุธ-เสียง ตริวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ